

Zmluva o poskytovaní služieb ambulantného predaja prostredníctvom pojazdných predajní č. 1/2026

(ďalej len „zmluva“) bola uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, na základe nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami.

Obchodné meno: **Obec Bžany**

Sídlo: Bžany 46, 090 33 Turany nad Ondavou

IČO: 00 330 370

Za ktorú koná: Bc. Ladislav Vrabel'

Telefón: 0915 869 384

E-mail: obecbzany@gmail.com

(ďalej ako „**Klient**“)

a

Meno: **KARADO s.r.o.**

Miesto podnikania: Mičková 434/9, 085 01 Bardejov

IČO: 56477139

DIČ: 2122334753

(ďalej ako „**Poskytovateľ**“)

(Poskytovateľ a Klient ďalej tiež spoločne ako „**Zmluvné strany**“ a každý jednotlivý ako „**Zmluvná strana**“)

ZMLUVNÉ STRANY DOJEDNÁVAJÚ NASLEDUJÚCE:

1 Definícia

- 1.1 V tejto Zmluve termín „**Služby**“ znamená poskytovanie služieb ambulantného predaja prostredníctvom pojazdných predajní.

2 Predmet Zmluvy

- 2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje pravidelne poskytovať Klientovi Služby za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

3 Rozsah poskytovania Služieb

- 3.1 Frekvencia predaja: Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Klientovi Služby v rozsahu minimálne 1x do týždňa, v rozsahu maximálne 100 dní, v období od 01.01.2026 do 31.10.2026, na jednom vopred určenom mieste v intraviláne obce počas minimálne 15 minút.

- 3.2 Poskytovanie Služieb, ktoré by znamenalo prekročenie výšky dohodnutého rozsahu, má Poskytovateľ právo odmietnuť.
- 3.3 V prípade odmietnutia poskytnutia Služby podľa predchádzajúceho článku sa poskytnutie danej Služby presúva do nasledujúceho týždňa pokiaľ Klient neoznámí Poskytovateľovi, že o poskytnutie Služby v takom prípade nemá záujem.
- 4 Podmienky poskytovania Služieb**
- 4.1 **Účel** – poskytovanie služby ambulantného predaja prostredníctvom pojazdnej predajne.
- 4.2 **Predajné / trhové miesto** – *na základe platného VZN č. 1/2025 je trhovým miestom priestor nachádzajúci sa pred budovou Obecného úradu súpisné číslo 62, parcela „KNC“ č. 10 zapísaná v LV č. 1, v k.ú. Bžany*
- 4.3 Poskytovateľ služby bude formou ambulantného predaja poskytovať obyvateľom obce základné potraviny (chlieb, pečivo, mäsové výrobky, ovocie a zelenina), sortiment základnej osobnej hygieny (mydlá, šampóny, zubné pasty) a sortiment základnej drogerie (pracie prášky, čistiace prostriedky).
- 4.4 Poskytovateľ služby musí spĺňať požiadavky v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovách miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
- 4.5 Poskytovateľ služby musí spĺňať požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (najmä jej príloha II, kapitola III) a § 14 až 18 Výnosu Ministerstva Pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL.
- 4.6 Klient záväzne vyhlasuje, že Poskytovateľ je výhradným a jediným poskytovateľom ambulantného predaja potravín v obci.
- 4.7 Poskytovateľ postupuje pri poskytovaní Služieb samostatne, je však povinný dbať na pokyny Klienta.
- 4.8 V prípade, že Poskytovateľ bude pre riadne poskytovanie Služieb potrebovať informácie od Klienta, má Klient povinnosť poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť (predovšetkým mu oznámiť všetky požadované informácie), a to bez zbytočného odkladu.
- 4.9 Poskytovateľ bude poskytovať službu na dvoch vozidlách podľa jeho možností:

1. Vozidlo: Peugeot Boxer – EČV: AA221HA

2. Vozidlo: Peugeot Boxer – EČV: AA855JT

5 Odmena

- 5.1 Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytovanie Služieb v rozsahu dojednanom v článku 3 tejto Zmluvy fixnú odmenu vo výške 10,00 EUR slovom (*desať EUR*) za každý jeden deň poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy iba v prípade pridelenia dotácie v rámci Výzvy riešenie potravinovej dostupnosti na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2026, a to na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne v súlade s vymedzeným účelom na riešenie potravinovej dostupnosti (ďalej ako „**Odmena**“).
- 5.2 V prípade neschválenia dotácie z rozpočtu PSK Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu Klientovi bezodplatne.
- 5.3 Všetky čiastky uvedené v tejto Zmluve sú uvedené vrátane DPH.

6 Platobné podmienky

- 6.1 Spôsob fakturácie – fakturovať za poskytnutú službu za obdobie od účinnosti zmluvy, najskôr však od 1.1.2026 do 31.10.2026 po poslednom predaji v mesiaci 10/2026 **s textom, kde bude presne uvedené: počet dní predaja v danom roku x 10,00 € /1 deň predaja. Súčasťou faktúry bude harmonogram poskytnutých služieb.**
- 6.2 Akékoľvek finančné plnenie pre Poskytovateľa je splatné bankovým prevodom na bankový účet Poskytovateľa uvedený na faktúre.

Poskytovateľ má povinnosť vystaviť na Odmenu alebo na iné finančné plnenie podľa tejto Zmluvy riadny daňový doklad - faktúru, ktorej údaje budú zhodné s údajmi uvedenými v tejto Zmluve a takýto daňový doklad (faktúru) doručiť Klientovi.

Poskytovateľ má právo doručiť daňový doklad - faktúru aj v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej správy.

7 Trvanie a ukončenie Zmluvy

- 7.1 Táto Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
- 7.2 Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou dobou 4 týždne, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.

8 Odstúpenie od Zmluvy

- 8.1 Klient má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:

a) Poskytovateľ je v omeškaní s poskytnutím Služieb dlhším než 10 dní.

b) Poskytovateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok

Poskytovateľa a/alebo Poskytovateľ vstúpi do reštrukturalizácie.

- 8.2 Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že nebude o túto službu záujem zo strany občanov.
- 8.3 Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy i z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
- 8.4 Odstúpenie je účinné dorúčením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

9 Vyššia moc

- 9.1 Zmluvné strany sa zbavia všetkej zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
- 9.2 Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje splnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä choroba, škodová udalosť, prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
- 9.3 Po dobu trvania vyššej moci sa splnenie záväzku podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.

10 Rozhodné právo

- 10.1 Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce ustanovenia ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
- 11.2 Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
- 11.3 Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
- 11.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR, najskôr však od 1.1.2026.
- 11.5 Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nevýhodných podmienok.

NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY

V Bžanoch, dňa 19.12.2025

V



Bc. Ladislav Vrabel
starosta obce